

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1425/2539

เด็ก ชาย สแกน แซ่มซ้อย โดย นาง ทอง
มัน แซ่มซ้อย

โจทก์

ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

นาย สมชาย บุญมี กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 245

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาของศาลแขวงตลิ่งชันซึ่งมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยระหว่างโจทก์และจำเลยที่1เป็นอย่างเดียวกันว่าจำเลยที่1ขับรถยนต์โดยสารทับขาซ้ายของโจทก์โดยประมาทเลินเล่อหรือไม่การฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ซึ่งวินิจฉัยว่าจำเลยที่1มิได้ประมาทเลินเล่อเมื่อจำเลยที่1มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่2และที่3ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่1จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์และเนื่องจากมูลหนี้ละเมิดตามฟ้องเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ศาลฎีกาให้มีผลถึงจำเลยที่1ที่มีได้ฎีกาด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนางทองมัน แซ่มซ้าย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2533 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขับรถยนต์โดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน 11-0659 กรุงเทพมหานคร รับคนโดยสารในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปตามถนนเพชรเกษมจากท่าพระมุ่งหน้าไปบางแค เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุใกล้ป้ายจอดรถรับคนโดยสารเยื้องปากซอยเพชรเกษม 48 จำเลยที่ 1 มองเห็นรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 7ต-0281 ซึ่งนายสุรศักดิ์ เนาวพรพรรณเป็นผู้ขับและโจทก์นั่งซ้อนท้ายกับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 6ต-6154 ซึ่งมีนายสายนต์ ลัมเจริญ เป็นผู้ขับเฉี่ยวชนกันล้มลง โจทก์ตกจากรถจักรยานยนต์มาอยู่ที่ส่วนท้ายใกล้ล้อหลังด้านขวาของรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 1 ขับขณะนั้นจำเลยที่ 1 หยุดรถแล้วแต่ด้วยความประมาทจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารถอยหลังมาทับขาซ้ายของโจทก์ ทั้ง ๆ ที่มีคนบอกให้ขับไปข้างหน้าเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส โจทก์ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางไผ่ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือเสียค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ ทำมาหาได้ระหว่างเจ็บป่วยต้องเสียความสามารถประกอบการทำงานไม่เหมือนเดิม ต้องเสียหายทางร่างกายและอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 400,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถโดยสารประจำทางหมายเลขทะเบียน 11-0659 กรุงเทพมหานคร ให้แก่จำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารกำลังจะเข้าป้ายจอดรถประจำทางจำเลยที่ 1 ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ 2 คัน เฉี่ยวชนกันหลังเกิดเหตุโจทก์ตกจากรถจักรยานยนต์กระเด็น

เข้าไปอยู่ใต้ท้องรถยนต์โดยสารด้านขวาและถูกล้อหลังด้านขวาทับขาบางส่วน โจทก์ มิได้กระเด็นมาอยู่ด้านหลังล้อหลังด้านขวาและจำเลยที่ 1 มิได้ขับรถโดยสาร ถอยหลังมาทับขาของโจทก์ตามฟ้อง ความประมาทเกิดจากการขับรถจักรยานยนต์ ของนายสุรศักดิ์ เนาวพรพรรณ และนายสายันต์ ลิ่มเจริญ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของนายสุรศักดิ์ เนาวพรพรรณ และนายสายันต์ ลิ่มเจริญ ซึ่งขับรถจักรยานยนต์ด้วยความประมาทเฉี่ยวชนกันเป็นเหตุให้โจทก์ตกจากรถจักรยานยนต์เข้ามาใต้ท้องรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 1 ขับ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 144,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 195,500 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง กับคดีอาญา เมื่อคดีอาญาถึงที่สุดแล้วการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจะต้องถือตามข้อเท็จจริงในคดีส่วนอาญานั้น ปรากฏว่าเกี่ยวกับคดีนี้เดิมพนักงานอัยการกองคดีแขวง ตลิ่งชันเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลแขวงตลิ่งชัน ในข้อหาความผิดต่อร่างกาย ประมาท ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ในระหว่างพิจารณาโจทก์ในคดีนี้ ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลแขวงตลิ่งชันพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43, 78, 157, 160 วรรคแรกตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1377/2534 ของ
ศาลแขวงตลิ่งชันจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ได้
ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ ในที่สุดคดีส่วนอาญาศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การกระทำ
ของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นการประมาทเลินเล่อตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่
3140/2536 ท้ายฎีกา เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาของศาลแขวง
ตลิ่งชัน ซึ่งมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นอย่าง
เดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารทับขาซ้ายของโจทก์โดยประมาทเลินเล่อ
หรือไม่ การฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้จึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดี
ส่วนอาญาดังกล่าว ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
46ซึ่งคดีอาญาดังกล่าวฟังข้อเท็จจริงว่า รถคันที่นายสุรศักดิ์ขับปะทะกับรถคันที่นาย
สายันต์ขับ รถนายสุรศักดิ์ ล้มลง โจทก์ซึ่งนั่งซ้อนท้ายกระเด็นร่างกายกระแทก
บริเวณหลังด้านขวาของรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 1 ขับ กรณีจึงเป็นไปได้ว่าตัว
โจทก์กระเด็นออกไปปะทะล้อรถหลัง และรถยนต์โดยสาร ซึ่งยังไม่ทันจอดสนิทได้
ทับขาซ้ายของโจทก์ไปแล้วทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่น่าเชื่อว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ยินเสียง
ร้องตะโกนให้ขับรถยนต์ไปข้างหน้าแล้วยังกลับขับรถยนต์ถอยหลังแล้วจึงขับไปข้างหน้า
เป็นเหตุให้ล้อรถยนต์ทับขาซ้ายของโจทก์ 2 ครั้ง การกระทำของจำเลยที่ 1 จึง
ไม่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ดังนี้จึงจะต้องฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่าจำเลย
ที่ 1 มิได้ขับรถยนต์โดยสารทับขาซ้ายของโจทก์โดยประมาทเลินเล่อการกระทำของ
จำเลยที่ 1 ย่อมไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็น
นายจ้างของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และเนื่องจากมูลหนี้ละเมิดตามฟ้อง
เป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้ฎีกาด้วย

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ